Doctrine

Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/04/2020, n. 8406

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/04/2020, n. 8406

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 8406

Data del deposito : 30 aprile 2020

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27126/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- ricorrente -

contro

PEA & PROMOPLAST SRL con unico socio(C.F. 05704920015), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SARA ARMELLA e MARINA MILLI, con domicilio eletto presso quest'ultima in Roma, Via Marianna Dionigi, 29 -contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 577/2017 depositata in data 13 aprile 2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2019 dal Consigliere Filippo D'Aquino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. ROBERTO PALASCIANO per l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'Avv. SILVANA MELIAMBRO per il ricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La CTR della Liguria - sezione staccata di Genova -, con sentenza depositata in data 13 aprile 2017, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della CTP che, in accoglimento del ricorso di Pea & Pramoplast aveva annullato l'atto di irrogazione della sanzione di cui all'art. 303, comma 3 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) emesso nei confronti della società a seguito di rettifica della classificazione doganale di pupazzetti di plastica da questa importati dalla Cina, dichiarati come "animaletti raffiguranti soggetti non umani" e ritenuti invece dall'Ufficio riconducibili, in quanto aventi sembianze umanoidi, ad una diversa voce, soggetta ad un dazio maggiore. La CTR ha rilevato che i pupazzetti raffiguravano personaggi di fantasia della Walt Disney, nelle cui fattezze doveva ritenersi prevalente l'elemento animalesco rispetto a quello umanoide;
ciò premesso, ha ritenuto applicabile nella specie l'esimente di cui al II comma lett. a) dell'art. 303 TULD, in quanto l'importatrice, pur avendo riconosciuto l'errore nella classificazione tariffaria (tanto da non aver impugnato la rettifica), aveva correttamente indicato la denominazione commerciale della merce ed ha dichiarato assorbite le ulteriori questioni.L'Agenzia delle Dogane propone ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui la contribuente resiste con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1-Con il primo motivo l'Ufficio ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché dell'art.276 cod. proc. civ. in relazione all'art. 1, comma 2 e all'art. 19 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la CTR, pur dando atto del fatto che Pea & RO non aveva impugnato l'atto impositivo ed aveva accettato la riclassificazione della merce, non ha pronunciato sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avverso il solo atto di contestazione delle sanzioni. E' infondata l'eccezione svolta dalla controricorrente, di inammissibilità della censura per novità della questione, non dedotta in primo grado: la ricorrente si è infatti limitata a denunciare un vizio di omessa pronuncia su un motivo d'appello che, come emerge dalla lettura della sentenza, era stato effettivamente proposto. Il motivo è tuttavia inammissibile sotto altro profilo - ovvero perché non coglie la ratio decidendi - posto che la CTR ha consapevolmente omesso di pronunciare sull'eccezione pregiudiziale, ritenendola assorbita dal rilievo della ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 303 II comma TULD. L'Agenzia avrebbe pertanto dovuto lamentare l'erroneità della decisione di assorbimento, illustrando le ragioni di

fatto e di diritto per le quali la mancata impugnazione della rettifica doganale ostava all'applicazione dell'esimente in questione.

2 - Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione del Regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, per avere la CTR ritenuto errata la riclassificazione secondo la Nomenclatura Combinata;
assume, in particolare, che la sottovoce 9503 00 49 comprende giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani, laddov la sottovoce 9503 00 99 comprende «figurine umanoidi» e N. 271 7 R.G. 3 di 5 Est. F. ino rileva come le merci in oggetto raffigurino personaggi di noti fumetti (come OL, AM di LE, ZI PA, TO ecc.) che di animale mantengono solo le sembianze del volto, mentre le altre parti del corpo ed i loro comportamenti hanno caratteristiche umane.

3 - Con il terzo motivo di ricorso (indicato come quarto) la ricorrente deduce violazione dell'art. 303, comma 2, TULD, per avere la CTR ritenuto applicabile l' esimente prevista dalla predetta norma, laddove l'errore compiuto dalla contribuente nella dichiarazione doganale atterrebbe non solo alla indicazione della voce tariffaria ma anche alla descrizione della merce, non trattandosi di animaletti in plastica ma di soggetti umanoidi. 4.-1 motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili. La ricorrente non chiede la verifica della corretta interpretazione delle disposizioni normative enunciate, per quanto sotto il profilo dell'errore di sussunzione, ma invoca una diversa valutazione in ordine alla congruità della descrizione della merce importata attraverso una rilettura del materiale probatorio. Il che non costituisce propriamente questione interpretativa, bensì revisione del ragionamento decisorio che ha condotto il giudice del merito alla soluzione in fatto della questione esaminata, ovvero all'accertamento che si trattava «di soggetti di fantasia» la cui fattezza «va ...a porsi a metà strada tra quella di umanoide e quella con le sembianze di un animale» e, in particolare, di giocattoli in cui prevale «l'elemento animalesco piuttosto che quello umano». La dénuncia di erronea qualificazione delle merci da parte del giudice di appello come pupazzetti con sembianze animali anziché umanoidi si traduce, dunque, in una inammissibile richiesta di revisione del giudizio di fatto (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526).Revisione, vieppiù, preclusa nel caso di specie - ancorché si vogliano interpretare i motivi come volti alla deduzione del vizio di cui a 'art. art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - in forza delle N. 27 /17 4 di 5 Est. F)44quino restrizioni della "doppia conforme" imposte, ratione temporis (posto che il ricorso in appello é stato depositato in data 29.07.2013) dall'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053),. Il ricorso va, pertanto, rigettato nel suo complesso e le spese sono regolate dalla soccombenza.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento delle spese processuali in favore di Pea & RO s.r.l., che liquida in C 1.780,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 maggio Il Giudice Est.

2.Fir